

1528546-54.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... comprovados, a condenação do réu pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, II e V, do CP), e de desobediência (art. 330 do CP), é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

a) Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528546-54.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528546-54.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2320401/2021 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 21586508 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 5897/21/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2320401 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Maria Patiño Zorz

Vistos.

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça

Pública como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e art. 330 “caput”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque, nas condições descritas na denúncia, no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 11:50 horas, na Rua São Salvador da Torre, altura do nº 100, Parque Cocaia, nesta cidade e comarca, agindo em conluio e com unidade de desígnios com outra pessoa ainda não identificada, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com simulacro de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas Deleon Luis Dias e Priscila Rito Aragão, o veículo automotor Fiat/Fiorino, cor branca, de placas BA0-2F78, pertencente à Deleon Luis Dias, bem como a carga de mercadorias diversas que estava no veículo, avaliadas em R\$8.067,00 (fls. 23).

Consta ainda que, no dia 24 de novembro de 2021, em horário indeterminado, Avenida Dona Belmira Marin, altura do nº 4.000, nesta Cidade e comarca de São Paulo, RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Segundo se apurou, as vítimas Deleon e Priscila realizavam a entrega de mercadorias na região sul da cidade com o veículo Fiat/Fiorino quando foram abordadas por dois indivíduos embarcados em uma motocicleta, sendo que o carona, ora denunciado, apontou-lhes o simulacro de arma de fogo e determinou que parasse o veículo.

Ato seguinte, RAFAEL trancou Deleon no compartimento traseiro do veículo, juntamente com as diversas mercadorias, depois assumiu a condução do carro, mandou que Priscila abaixasse a cabeça para não levar um tiro, em seguida passou a transitar pelas vias da cidade, acompanhando o seu comparsa, que se encontrava na motocicleta.

Ocorre que, policiais militares foram informados, via COPOM, sobre o roubo praticado na Rua São Salvador da Torre, no Parque Cocaia, razão pela qual passaram a diligenciar pelas proximidades.

Na Avenida Dona Belmira Marin, altura do nº 4.000, depararam-se com o veículo Fiat/Fiorino, bem como a motocicleta que estava à sua frente.

Diante desse contexto, decidiram pela abordagem, deram sinais de parada, luminosos e sonoros, porém foram desobedecidos, iniciando-se, assim, breve acompanhamento policial, que culminou na fuga da motocicleta conduzida pelo agente ainda não identificado e no capotamento da Fiat/Fiorino.

Os militares conseguiram deter RAFAEL, que estava na condução do carro. Realizada a busca pessoal, localizaram o simulacro utilizado no roubo.

Preso em flagrante, Rafael foi conduzido ao distrito policial, onde confessou a prática delitiva.

A denúncia, juntamente com o inquérito policial, foi recebida em 13 de dezembro de 2021 (fls. 91/93). O acusado foi citado (fls. 108). A defesa prévia do acusado foi oferecida (fls. 114/115). O recebimento da denúncia foi ratificado em 07 de fevereiro de 2022 (fls. 117/119).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as vítimas e uma testemunha comuns. As partes desistiram da oitiva de uma testemunha. Em seguida, o réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, afastando-se a causa de aumento pela restrição da liberdade das vítimas. A Defesa do acusado requereu a concessão de benefícios, o afastamento da causa de aumento pela restrição da liberdade das vítimas, a fixação de regime mais brando, da pena no mínimo legal, e o direito de recorrer em

liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

O pedido ministerial é procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentados elementos de prova do envolvimento do réu no crime a ele imputado.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 50/57), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24/26), laudo pericial do simulacro de arma de fogo (fls.), imagens do veículo da vítima dafinicado pelo capotamento (fls. 41/48), e pela prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a autoria delitiva apontou para o increpado.

A vítima P.R.A., ouvida em solo policial, disse que ajuda seu marido na prestação de serviço de transporte, o qual utiliza um automóvel da sua propriedade e que no dia dos fatos encontrava-se acompanhando o seu marido na realização de entregas de mercadorias pela região sul da cidade, sentada no banco do carona, ocasião em que, enquanto ambos procuravam um endereço, foram abordados por dois indivíduos embarcados em uma motocicleta de cor vermelha. Aduziu que neste momento, o carona apontou uma arma de fogo para o seu esposo e o ordenou que parasse o veículo, no que atenderam. Relatou que o veículo parou, o carona determinou ao seu marido que abrisse o compartimento traseiro e, assim que ele o fez, o colocou para dentro do baú. Asseverou que depois que seu marido entrou no compartimento, o carona assumiu a condução do automóvel e mandou que a depoente abaixasse a cabeça, caso contrário lhe daria um tiro. Aduziu que o carona falava o tempo todo no aparelho celular, perguntando se o caminho estava livre e que depois que o veículo capotou durante a perseguição, foi resgatada por um policial militar (fls. 12).

A vítima D.L.D., ouvida em solo policial, relatou que presta serviço de transporte para a empresa Transportes Generoso Ltda, utilizando, para tanto, automóvel da sua propriedade (marca Fiat, modelo Fiorino Pick Up, placas BA02F78), que na data dos fatos, encontrava-se realizando entrega de mercadorias pela região sul da cidade, na companhia da sua esposa, a qual lhe ajuda com a atividade, ocasião em que, no momento em que estava trafegando em baixa velocidade, procurando um endereço, foi abordado por dois indivíduos do sexo masculino embarcados em uma motocicleta de cor vermelha. Relatou que neste momento o carona, ora indiciado, apontou uma arma de fogo e ordenou que parasse o veículo, o que veio atender. Disse que assim que parou veículo, o carona determinou que abrisse a porta do compartimento traseiro e, assim que o fez, o indiciado mandou que o depoente entrasse no baú e depois que o depoente entrou no compartimento onde estavam diversos pneus de veículos, o carona assumiu a condução do automóvel e passaram a trafegar para destino incerto. Asseverou que durante o trajeto, escutou a voz do indivíduo e questionou sobre o que estava falando, tendo ele, então, mandado que calasse a boca, caso contrário iria atirar na sua esposa. Aduziu que o indivíduo, na verdade, estava falando no aparelho celular com seu comparsa que estava na motocicleta. Disse que depois que o veículo capotou durante a perseguição, foi resgatado por um policial militar e que a motocicleta utilizada era do tipo "scooter" e o comparsa utilizava um capacete branco (fls. 15).

A testemunha Kleber Dias Santos, policial militar ouvido na delegacia, declarou que estava com seu colega em patrulhamento quando obtiveram a informação que 02 (dois) indivíduos embarcados em uma motocicleta haviam praticado um "roubo de carga" na Rua São Salvador da Torre, no Parque Cocaia. Se deslocaram então em diligências e patrulhamento com a finalidade de localizar os indivíduos, ocasião em que na Avenida Dona Belmira Marin, na altura do nº 4.000, depararam-se com o automóvel que

reunia as características daquele noticiado como roubado, bem como com uma motocicleta que estava à sua frente. Em virtude do constatado, decidiram por realizar a abordagem, acionando os dispositivos luminosos e sonoros, contudo, a ordem de parada não foi obedecida. A partir de então, após perderem a motocicleta da visão, mantiveram o acompanhamento do automóvel, que passou a trafegar em alta velocidade, até o momento que condutor veio a perder o controle da direção, capotando o veículo, que, por sua vez, ficou tombado de lado sobre o passeio público. Na sequência, desembarcaram e realizaram a abordagem, momento em que constataram que uma das vítimas, Sra. P.R.A., estava sendo mantida no banco do carona, enquanto a outra, Sr. D.L.D., foi mantida trancada no compartimento de carga. Promovida a busca pessoal, encontraram um simulacro de arma de fogo na posse de RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA, além de um aparelho celular que estava utilizando para se comunicar com seu comparsa. Diante dos indícios da prática do crime de roubo, efetuaram a captura de RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA, conduzindo-o, com o emprego do uso de algemas, até a unidade policial para a tomada dos procedimentos de polícia judiciária (fls. 21).

No mesmo sentido foi o depoimento de seu colega de farda, Fayner Santana Gobbo (fls. 18/19).

Interrogado em solo policial, o réu confessou os fatos, aduzindo que que o comparsa que participou consigo na empreitada criminoso, vulgo "Chulé", passou na sua casa e o convidou para cometer um crime de roubo. Contou que, após aceitar a proposta e fumarem juntos um cigarro de maconha, saíram embarcados na motocicleta de "Chulé", o qual, inclusive, lhe emprestou o simulacro da arma de fogo. Indagado a respeito de maiores detalhes acerca da identidade do comparsa, disse que apenas o conhece de passagem na "quebrada" (fls. 10).

Em Juízo, a prova foi refeita e confirmou os elementos indiciários de prova, se mostrando convincente como na fase inquisitiva.

Vejamos.

A vítima P.R.A., ratificando o quanto relatado em solo policial, relatou que no dia e hora dos fatos estavam realizando entregas e já tinha reparado num indivíduo de moto que olhou para ela, mas não desconfiou. Rodaram mais um tempo e, no semáforo, foram abordados pelo réu e seu comparsa, que já anunciaram o assalto e perguntaram o que tinha no baú. Então seu marido saiu do carro para mostrar o que tinha, ocasião em que o réu já trancou o seu marido no compartimento traseiro do veículo (baú). O acusado estava nervoso e não conseguia fazer o veículo pegar. A todo momento o réu conversava com seu comparsa que estava na moto e ameaçava de morte a depoente e o seu marido, aduzindo que iria lhe dar tiro e matar. Aduziu que apareceu uma viatura, o acusado acelerou e perdeu o controle do veículo, o capotando. Disse que depois de uns dois minutos que estavam em poder do réu, ocorreu o capotamento. O réu, após o capotamento, quebrou o vidro e tentou fugir, mas foi preso pela polícia. Esclareceu que estavam carregando diversos tipos de carga, principalmente pneus e autopeças e o réu chegou com seu comparsa numa motocicleta. O réu ocupava a garupa da moto, que era vermelha. Ele desceu e anunciou o assalto apontando uma arma, que na delegacia, soube que era um simulacro. Aduziu que o comparsa estava guiando a moto, que ficou na frente do veículo da vítima, e o réu conduzia o veículo da depoente seguindo o comparsa. Reiterou que permaneceu cerca de 03 minutos em poder do réu e de seu comparsa.

A vítima D.L.D., ratificando o quanto relatado em solo policial, relatou que no dia e hora dos fatos estava trabalhando fazendo entrega em um veículo Fiorino. Quando pararam no semáforo, o réu passou de moto com um comparsa e olharam para trás. Quando chegaram no local da entrega, o réu desceu da moto e apontou arma de fogo para o depoente e anunciou o assalto. O réu mandou o depoente entrar no baú do veículo e o trancou. Em seguida passou a trafegar com o veículo, mantendo sua

esposa na cabine do veículo. Após trafegarem cerca de 30 minutos, depararam com uma viatura de polícia, momento em que o réu acelerou para fugir, perdeu o controle do veículo e o capotou. Aduziu que o automóvel teve perda total e que tinha seguro apenas parcial, relatando que sofreu enormes prejuízos financeiros, pois o automóvel ainda está na oficina, e teve perda de aproximadamente R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Além disso, teve que voltar a trabalhar como empregado.

A testemunha Fayner Santana Gobbo relatou que estavam em patrulhamento quando o copom irradiou que uma Fiorino havia sido roubada por dois indivíduos em uma moto de pequeno porte, próximo dali. De posse das informações, foram em diligências e encontraram a moto e a Fiorino um pouco atrás. Deram ordem de parada, e a moto se evadiu, mas continuaram acompanhando a Fiorino. Em dado momento, o réu perdeu o controle do veículo e capotou. Auxiliaram as vítimas e abordaram o acusado. Revistado, ele estava na posse do simulacro de arma em sua cintura. Aduziu que antes do capotamento deram ordem de parada e emitiram sinais de parada, mas o réu desobedeceu deliberadamente .

Interrogado, o réu confessou os fatos. Disse que ele e seu comparsa iriam montar uma oficina então seu comparsa ofereceu de cometerem o roubo. Aduziu que estava na garupa e desceu com simulacro de arma de fogo e abordou as vítimas. Depois, ao fugir da polícia, perdeu o veículo e capotou o automóvel. Disse que o roubo durou cerca de 06 minutos, pois logo já viu a viatura e capotou o automóvel. Relatou que não ouviu a sirene da polícia.

Pois bem.

O conjunto probatório apontou com segurança para autoria do réu.

As vítimas relataram com detalhes a empreitada criminosa perpetrada pelo acusado. No dia e hora dos fatos estavam trabalhando fazendo uma entrega para uma empresa para a qual prestam serviços e, quando estavam trafegando em baixa velocidade procurando um endereço, quando foram abordados por dois indivíduos armados, dentre eles o réu, que anunciaram o assalto.

Ato contínuo, após o réu e seu comparsa renderem as vítimas e subjugá-las, mandaram que a vítima D.L.D. entrasse no baú do automóvel, o que foi obedecido.

Então o réu trancou D.L.D. no compartimento traseiro e assumiu a condução do automóvel, mantendo a outra vítima, P.R.A., com a liberdade restrita na cabine do veículo.

Após trafegarem alguns minutos, policiais militares conseguiram localizar o veículo das vítimas e, dada ordem de parada, o réu desobedeceu e acelerou.

A perseguição foi iniciada e, após alguns minutos de acompanhamento, o réu perdeu o controle do veículo e capotou com as vítimas dentro.

Os ofendidos reconheceram o réu na delegacia e novamente em juízo.

A palavra das vítimas em crimes contra o patrimônio merece destaque.

Ademais, não conheciam o réu anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisessem incriminá-lo, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE

OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (grifos nossos).

Corroborando todo o teor acusatório, tem-se o depoimento da testemunha policial Kleber, que se revelou firme, coerente, harmônico e convergente com a acusação. No dia dos fatos junto com seu colega de farda foram acionados pelo copom sobre um roubo de veículo tipo van.

De posse das descrições do veículo, diligenciaram pela região e localizaram o mesmo na via pública sendo conduzido pelo réu, o qual, ao avistar a viatura, desobedeceu à ordem de parada e acelerou, iniciando-se uma perseguição.

Após alguns minutos de acompanhamento, o acusado perdeu o controle do veículo e capotou, sendo preso em flagrante.

As vítimas estavam dentro do veículo e apontaram para o réu como sendo um dos roubadores.

É importante ressaltar que a palavra de agentes públicos que prestam depoimentos deve integrar irrestritamente o conjunto probatório, porquanto além de configurar importante elemento de prova, provém de funcionários que gozam de fé pública e prestam compromisso de dizer a verdade. Além disso, esse meio de prova deve ser prestigiado sempre que não houver elementos que indiquem parcialidade ou comprovação de que queiram prejudicar o réu, como no presente caso, em que o testemunho dos policiais se mostrou idôneo e isento.

Nesse sentido, colaciono excerto do Colendo STJ, in verbis:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando

for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018) (grifos nossos).

Em arremate tem-se a confissão pormenorizada do réu, corroborando a já robusta prova da autoria delitiva.

É de se ressaltar que consta dos autos que nem as testemunhas e tampouco a testemunha conheciam o réu anteriormente, de modo que não teriam motivos para imputar conduta tão grave ao réu.

Assim, o fato de o réu ter sido abordado conduzindo o veículo das vítimas, que foram mantidas sob o jugo do acusado, aliadas ao reconhecimento do mesmo por ambas as vítimas como autor do roubo demonstra à saciedade a autoria delitiva certa do réu.

É o que basta para condenação em relação ao crime de roubo.

A majorante do concurso de agentes restou comprovada, na medida em que o conjunto probatório - notadamente os depoimentos da vítima - revelou que a empreitada criminosa se realizou em comparsaria e com unidade de desígnios entre o acusado e os seus asseclas.

A propósito, houve divisão de tarefas, vez que enquanto o comparsa do acusado conduziu a motocicleta usada na abordagem das vítimas, o réu desceu da garupa, rendeu os ofendidos com grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, trancou um dos ofendidos no compartimento traseiro e assumiu a condução do veículo até o momento do capotamento do veículo.

A majorante da restrição da liberdade da vítima também se encontra presente, vez que o conjunto probatório comprovou que ambas as vítimas permaneceram subjugadas em poder do réu e do seu comparsa, ainda que por pouco tempo, mas que se revelou juridicamente relevante.

Quanto ao crime de desobediência (art. 330 do CP), razão também assiste ao MP. Verte dos autos que o réu desobedeceu a uma ordem legal emanada de funcionário público no exercício da função (ordem de parada do veículo) e fugiu, com o dolo específico que impedir que ato legal fosse praticado.

A versão do réu de que não teria ouvido a sirene da viatura, não convence, porquanto infirmada pelo robusto conjunto probatório, notadamente os depoimentos das vítimas, que disseram que o réu somente passou a acelerar quando viu a viatura, bem como o depoimento da testemunha policial, que afirmou que deram ordem de parada e emitiram sinais luminosos e sonoros, revelando, repise-se, o dolo de desobedecer ao ato legal dos policiais.

Por se tratar de crime formal, vale dizer, que independe de resultado naturalístico, pois sua consumação é dita como antecipada ou delito de "resultado cortado", o crime se consumou no momento em que o réu não parou o veículo, embora tenha sido ordenado pelos policiais a fazê-lo.

Nesse sentir, o C. STJ possui entendimento pacífico acerca da tipicidade da conduta, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONCLUÍRAM QUE O AGENTE SE UTILIZOU DE VIOLÊNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE DESOBEEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. TIPICIDADE CONFIGURADA. 1. A desclassificação da imputação da prática do delito de roubo para o delito de furto encontra óbice na impossibilidade de revolvimento dos fatos e provas na estreita via do habeas corpus, mormente na hipótese em que tanto o Magistrado de primeiro grau quanto o Tribunal a quo expressamente afirmaram que ficou caracterizada a ocorrência de violência contra a pessoa. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, configura crime de desobediência a fuga do agente, após ordem de parada emitida por policiais, quando da atuação voltada à prevenção e repressão ao crime, e não no âmbito da atividade administrativa de fiscalização e controle (AgRg no RESp n. 1.869.375/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/6/2020). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 583.781/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021). (grifos nossos).

Assim, materialidade e autoria comprovados, a condenação do réu pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, II e V, do CP), e de desobediência (art. 330 do CP), é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

a) Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, II e V, ambos do CP):

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, considerando as circunstâncias do crime, reveladora de acentuada culpabilidade, uma vez que o crime foi cometido de forma extremamente audaciosa, em plena luz do dia, além de a forma como o crime foi cometido ter impingido perigo concreto à vida das vítimas e também de populares, vez que o réu causou acidente capotando o veículo das vítimas, a reprovabilidade maior da conduta é patente. Frise-se que um dos ofendidos, D.L.D., estava dentro do compartimento traseiro do veículo, que não possui a mínima segurança e o acusado sequer se importou, assumindo o risco de lesão séria à vítima ou quiçá um óbito, que por sorte não ocorreu. Além disso, considerando as consequências do crime, pelo prejuízo causado às vítimas, pois o veículo das mesmas restou todo danificado em virtude do capotamento e sofreu perda total, causando prejuízo de cerca de R\$ 50.000,00. Aliás, veja-se o estado deplorável que o veículo se encontrou após a conduta criminosa do acusado, todo batido e amassado, fls. 41/48, veículo este que era usado pelas vítimas para ganhar o seu sustento. Não há mais espaço para a tolerância destas condutas irresponsáveis e criminosas na sociedade, que se encontra cansada e demanda resposta mais enérgica do Estado. Assim, exaspero a pena base em 1/2 acima do piso legal, perfazendo 06 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa. Na segunda fase, em linha com o entendimento sedimentado do C. STJ, deixo de reconhecer a circunstância agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP, porquanto inexistente comprovação de nexo causal entre a conduta cometida e o estado de calamidade pública, vale dizer, se e em que medida o réu teria se utilizado desta condição sanitária para praticar o delito. Presente uma circunstância atenuante de confissão espontânea, compenso parcialmente, de modo que a pena intermediária fica fixada em 05 anos de reclusão e pagamento de 12 dias multa. Na terceira fase, presentes as causas de aumento pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, considerando a gravidade em concreto do delito, mas também o pouco tempo de restrição da liberdade das vítimas, que permaneceram a mercê do réu e de seu comparsa, majoro a reprimenda em mais 1/3, perfazendo 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, além da quantidade de pena imposta e da reincidência, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do réu.

b) Crime de desobediência (art. 330, do CP):

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, perfazendo 15 dias de detenção e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, em linha com o entendimento sedimentado do C. STJ, deixo de reconhecer a circunstância agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP, porquanto inexistente comprovação de nexo causal entre a conduta cometida e o estado de calamidade pública, vale dizer, se e em que medida o réu teria se utilizado desta condição sanitária para praticar o delito. Presente uma circunstância atenuante de confissão espontânea, que não surtirá reflexo na pena, posto que já fixada no piso legal, conforme a súmula 231 do C. STJ. Na terceira fase, ausentes outras causas modificadoras, torno definitivo o quantum de pena aplicado.

Não obstante a quantidade de pena imposta e a ausência do emprego de violência ou grave ameaça, incabível a substituição, porquanto foi aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, ao outro delito (roubo majorado), o que impede a concessão da benesse, nos termos do art. 69, § 1º, do Código Penal.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do réu.

A despeito do concurso material de crimes as penas não serão somadas, porquanto são de naturezas diversas (reclusão e detenção).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 06 anos e 08 meses de pena privativa de liberdade e pagamento de 26 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, §2º, incisos II e V, c.c. art. 330, todos do Código Penal, na forma do art. 69, do CP.

O réu, Seguindo os ditames legais (art. 33, § 2º, "b" e "c", c.c. art. 69, § 1º, do CP), iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade de reclusão (roubo majorado) em regime fechado, em razão da quantidade de pena imposta, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade em concreto diferenciada da conduta, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b" do CP, e das súmulas 269 e 440, ambas do C. STJ, e todos interpretados a contrário sensu, ao passo que a pena privativa de liberdade punida com detenção será cumprida no regime aberto, devendo a pena de reclusão ser cumprida em primeiro lugar, haja vista que é mais grave, nos termos do art. 69, caput, parte final, do CP.

Quanto ao regime prisional do delito de roubo, insta salientar que a detração consiste em mera operação aritmética (desconto do tempo de prisão provisória da pena aplicada), não possuindo, de per se, o condão de modificar o regime inicial sem se sopesar as circunstâncias e a gravidade em concreto do crime e as condições subjetivas do acusado, que, ao serem apreciadas, revelaram não ser recomendável a fixação de regime mais brando que o ora fixados, porquanto o regime prisional se revelou proporcional e suficiente para a repressão e provação do crime. Ademais, ainda que se utilizasse apenas o desconto do prazo de prisão provisória para fixar o regime prisional - hipótese rechaçada -, o acusado não faria jus à progressão, nos termos do art. 112, III da LEP (Lei 7.210/84).

Revigorados os requisitos da custódia cautelar, mormente a necessidade da proteção

da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena. Não poderá recorrer em liberdade. A propósito, o réu foi mantido preso durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seria devolvido à liberdade. Incabível também a prisão domiciliar em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 318 do CPP e no Habeas Corpus Coletivo nº 165.704-DF proferido pelo STF. Recomende-se.

Determino a destruição do simulacro de arma de fogo apreendido nos autos. Informe-se à autoridade policial, SERVINDO A PRESENTE COMO OFÍCIO.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de março de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA